



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

**REGLAMENTO INTERNO PARA EL
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y
RENTAS DE LA CÁMARA DE SENADORES**

Aprobado con Resolución Administrativa N° 154/2022
de 26 de julio de 2022



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 154/2022

La Paz, 26 de julio de 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Numeral 1 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, señala que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo. Y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

Que el Numeral 3) del Artículo 235 de la Constitución Política del Estado, dispone que es obligación de las servidoras y los servidores públicos, prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.

Que la Ley N° 1080, de 11 de julio de 2018, de Ciudadanía Digital, tiene por objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la ciudadanía digital en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que el Artículo 53 de la Ley N° 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, establece que todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresa sobre los bienes y rentas que tuvieren a momento de iniciar su relación laboral con la Administración. Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a reglamentación expresa.

Que el Artículo 33 de la Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", señala: "El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días".

Que el Artículo 149 del Código Penal (Modificado por la ley 004), establece que la servidora o el servidor público que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de treinta días.

Que el Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, tiene por objeto reglamentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas; y, las atribuciones que respecto a esta obligación les corresponde ejercer a las servidoras y servidores públicos, a las entidades públicas y a la Contraloría General del Estado. Así también tiene alcance a todas las servidoras y servidores públicos que en cumplimiento del mandato constitucional y disposiciones legales vigentes están obligados a prestar Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Que el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas RE/CE-010, Versión: 2 aprobado con Resolución CGE/019/2022 de 10 de marzo de 2022, tiene por objeto reglamentar el control de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades y empresas públicas, así como las atribuciones que a este respecto corresponda ejercer a los Servidores Públicos, a los Consultores en Línea, al Personal Eventual a las Entidades, Empresas Públicas y a la Contraloría General del Estado.

Que el Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, determina que el responsable del Sistema Administrativo de la Cámara de Senadores, es el Oficial Mayor, quien se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo y Financiero.

Que el Inciso j) del Artículo 11 del Reglamento Interno de Personal de la Cámara de Senadores aprobado a través de Resolución de Directiva R.D. N° 035/2013-2014 de 19 de abril de 2013, señala como uno de los deberes de las Servidoras y Servidores Públicos, el presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas.

Que el Decreto Supremo N° 2528, 23 de septiembre de 2015, modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, referido a la Declaración Durante el Ejercicio del Cargo.

Que el Decreto Supremo N° 23318-A de 13 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, en su Artículo 13 establece que la responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público.

Que mediante Informe CS. DIR. RR.HH. UAPy R N° 0244/2021-2022, de fecha 29 de junio de 2022, emitido de la Unidad de Administración de Personal y Registro, concluye que se cuenta con el Proyecto de Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, por lo que recomienda su remisión a la Dirección General de Asuntos Legales para que se elabore el Informe



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

Legal y proyecte la Resolución Administrativa que apruebe el Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores.

Que la Dirección General de Asuntos Legales mediante Informe Legal D.G.A.L.-U.A.L. N° 164/2022 de 22 de julio de 2022, concluye la existencia de fundamentación técnica jurídica para la aprobación del Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, por lo que recomienda la aprobación de dicho proyecto, a través de Resolución Administrativa en el marco del Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

POR TANTO:

El Oficial Mayor, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Cámara de Senadores, designado mediante Resolución de Directiva N° 157/2021-2022, de 12 de mayo de 2022, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 181 (Oficial Mayor) del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el "Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores" en sus IV Capítulos, 23 Artículos, Disposiciones Transitorias y 4 Anexos, mismo que forma parte indivisible de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ABROGAR, en su totalidad la Resolución Administrativa N° 166/2015, de 11 de diciembre de 2015, que aprobó el Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores.

ARTICULO TERCERO. - El Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores aprobado será aplicable a partir de su publicación en la página web de la Cámara de Senadores. La dirección de Recursos Humanos es la encargada de su ejecución y cumplimiento, debiendo en consecuencia, en coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información, proceder a su publicación.

ARTICULO CUARTO. - Instruir a la Dirección de Recursos Humanos realice la difusión, socialización e implantación de la presente Resolución y Reglamento adjunto.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Lic. Fortunato Tarán Gonzales
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



ÍNDICE

Capítulo I.....	1
Disposiciones Generales.....	1
Artículo 1 (Objeto).....	1
Artículo 2 (Objetivo).....	1
Artículo 3 (Ámbito de Aplicación)	1
Artículo 4 (Definiciones).....	1
Artículo 5 (Abreviaturas)	3
Artículo 6 (Base Legal)	3
Capítulo II.....	3
Procedimiento de Control Interno para el Control Oportuno de La Declaración Jurada De Bienes y Rentas en la Cámara De Senadores	3
Artículo 7 (Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada De Bienes y Rentas).....	3
Artículo 8 (Oportunidad de la Presentación de la DJBR)	10
Artículo 9 (Recordatorio de la Actualización)	11
Artículo 10 (Permiso para la Actualización de la DJBR)	11
Artículo 11 (Acreditación de la Presentación de DJBR).....	11
Artículo 12 (Excepción a la Presentación Oportuna de la DJBR).....	12
Artículo 13 (Prohibiciones)	12
Artículo 15 (Responsabilidades por el Incumplimiento a la Presentación Oportuna de la DJBR).....	13
Artículo 16 (Inicio de Acciones)	13
Artículo 17 (Registro y Reporte de Resultados del Proceso Administrativo Disciplinario) ...	13
Capítulo III.....	13
Acceso A La Información.....	13
Artículo 18 (Solicitud de Reportes)	13
Artículo 19 (Publicación).....	13
Capítulo IV	14
Difusión	14



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

Artículo 20 (Difusión de la Obligación de Presentar la Declaración Jurada De Bienes y Rentas).....	14
Artículo 21 (Difusión PCO-DJBR)	14
Artículo 22 (Previsiones)	14
Artículo 23 (Modificaciones o Ajustes)	14
Disposición Transitoria.....	14
Anexo No. 1	16
Nota de Solicitud para Presentar la Declaración Jurada De Bienes y Rentas	17
Anexo No. 2.....	18
Recordatorio Mensual de la Declaración Jurada De Bienes y Rentas	19
Cámara de Senadores – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia	19
Anexo No. 3.....	20
Cuadros Descriptivos para el Informe Trimestral de Cumplimiento Oportuno de la Presentación y Acreditación de la Declaración Jurada De Bienes y Rentas Ante la Contraloría General Del Estado y la Cámara De Senadores	21
Anexo No. 4.....	22
Justificación por Omisión en la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada De Bienes y Rentas (DJBR)	23

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

Elaborado por:	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Lic. Fredy Cruz Franco Escalera	Jefe de la Unidad de Administración de Personal y Registro		26/07/2022
Revisado por:	Lic. Ludwing Paul Gonzales Salas	Director de Recursos Humanos		26/07/2022
Revisado por:	Abog. Keny Ávila García	Jefe de Análisis Legal		26/07/2022
Revisado por:	Abog. Víctor Gonzales Milán	Director General de Asuntos Legales		26/07/2022
Aprobado por:	Lic. Fortunato Terán Gonzales	Oficial Mayor		26/07/2022



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

REGLAMENTO INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO
DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS
DE LA CÁMARA DE SENADORES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 (OBJETO)

El presente instrumento normativo tiene por objeto reglamentar el control de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Cámara de Senadores, así como las atribuciones que a este respecto corresponda ejercer a los servidores públicos, a los Consultores de Línea, y al Personal Eventual.

ARTÍCULO 2 (OBJETIVO)

Lograr la implantación del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en la Cámara de Senadores, en procura de su oportuno cumplimiento, así como la determinación de la responsabilidad que por su incumplimiento corresponda.

ARTÍCULO 3 (ÁMBITO DE APLICACIÓN)

El presente Reglamento es de cumplimiento y aplicación obligatoria para los servidores públicos, personal eventual y consultores de línea de la Cámara de Senadores, que están obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y para el personal que intervenga en el control de cumplimiento de la presentación oportuna de la misma.

ARTÍCULO 4 (DEFINICIONES)

Para fines de aplicación del presente reglamento, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:

- a) **Servidores Públicos:** Entendido como las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores que se encuentren como permanentes (ITEM).
- b) **Personal Eventual:** Aquellas personas que, son de carácter eventual contractual con la Cámara de Senadores estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato.
- c) **Consultores de Línea:** Aquellas personas que se vinculen contractualmente con la Cámara de Senadores para la prestación de servicios específicos u especializados, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- d) **Declaración Jurada de Bienes y Rentas:** Es una declaración jurada, efectuada por mandato constitucional y legal a través de la cual, el declarante, informa sobre los ingresos, bienes, deudas y rentas que se tiene o percibe hasta el momento de su presentación; puede ser realizada de forma tradicional (presencial) o de forma virtual en uso de la ciudadanía digital.
- e) **Declarante:** Persona que trabaje, preste servicio o ejerza cargo o función dentro del sector público que efectúa la DJBR, asumiendo exclusiva responsabilidad del contenido y presentación de la misma.
- f) **Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas:** Documento en formato papel refrendado por el servidor público receptor de la CGE que acredita la presentación física de la DJBR, que puede o no contener los datos de recepción según la forma en que haya sido recibido por la CGE.

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

- g) Certificado de Declaración de Bienes y Rentas Digital:** Documento digital firmado digitalmente por el servidor público receptor de la CGE que acredita la presentación de la DJBR y que contiene los datos de recepción.
- h) Ciudadanía Digital:** Es el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos a través del uso de tecnologías de información y comunicación, mediante la cuenta activa y credenciales generados para el efecto en el servicio de ciudadanía digital.
- i) Código de Control:** Número de control emitido automáticamente por el Sistema de Declaración de Bienes y Rentas, que individualiza cada DJBR.
- j) Código QR:** Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional; mismo que contiene la siguiente información:
 - **En el Certificado de la DJBR:** Nombres y apellidos del declarante, N° de Certificado de DJBR, el código de control, fecha y lugar de recepción.
 - **En el FUD:** Nombres, apellidos del declarante, resumen de la DJBR, código de control y clave.
 - **En el Certificado de DJBR Digital:** Página de verificación del documento que muestra el Certificado de DJBR Digital completo.
 - **En el FUDD:** Nombres, apellidos del declarante, resumen de la DJBR, código de control y clave.
- k) Documento Digital:** Es toda representación digital de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.
- l) Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas:** Documento en formato papel, mediante el cual, se proporciona información, respecto a todos los ingresos, bienes, deudas y rentas que tiene o percibe el declarante.
- m) Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Digital:** Documento digital, mediante el cual, se proporciona información, respecto a todos los ingresos, bienes, deudas y rentas que tiene o percibe el declarante, llenado y aprobado en ejercicio de la Ciudadanía Digital.
- n) Dirección de Recursos Humanos:** Instancia que se encuentra a cargo de la gestión de los recursos humanos en la Cámara de Senadores.
- o) Responsable de Seguimiento de la DJBR:** Servidor público de la Unidad de Recursos Humanos del nivel superior, designado por la MAE (Oficial Mayor) de la Cámara de Senadores, como Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, quien además de sus funciones, será responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la DJBR de los servidores públicos de la Cámara de Senadores.
- p) Periodo ABC:** Conjunto de meses del año agrupados de manera trimestral. En el Periodo ABC se generan incorporaciones (Altas), retiros (Bajas) y cumpleaños (Permanencia) de los funcionarios de la Cámara de Senadores, por lo cual se debe ejercer control en el cumplimiento o incumplimiento de la prestación y presentación de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo.
- q) Periodo de Notificación:** Cada Periodo ABC tiene un Periodo de Notificación que es el subsiguiente mes al término de cada Periodo ABC, en este período el o la Responsable de Seguimiento y Control del Cumplimiento Oportuno de la DJBR deberá remitir ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, los Informes de verificación de cumplimiento o incumplimiento de dicha obligación por incorporación, cumpleaños y conclusión de la Relación Laboral ocurridos en la Entidad durante el trimestre.
- r) Fuerza Mayor:** Obstáculo causado por factores externos, imprevistos e inevitables que originan una situación que impide al sujeto el cumplimiento de la obligación.
- s) Caso Fortuito:** Suceso que impide el cumplimiento de la obligación, y es relativo a las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles,

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

huelgas, bloqueos, revoluciones, asaltos, robos, etc.), pero, de haberse podido evitar, se habría evitado.

ARTÍCULO 5 (ABREVIATURAS)

Para efectos del presente reglamento, se establecen las siguientes abreviaturas:

- a) **CGE**: Contraloría General de Estado.
- b) **DJBR**: Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- c) **FUD**: Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- d) **FUDD**: Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Digital.
- e) **PCO-DJBR**: Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- f) **MAE**: Máxima Autoridad Ejecutiva.
- g) **CENCAP**: Centro de Capacitación de la CGE.

ARTÍCULO 6 (BASE LEGAL)

El presente Reglamento se encuentra enmarcado en las siguientes disposiciones legales vigentes:

- Constitución Política del Estado.
- Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público.
- Ley N° 1080 de Ciudadanía Digital, de 11 de julio de 2018.
- Ley N° 164, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011.
- Ley N° 1390, de 27 de agosto de 2021, Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción.
- Decreto Supremo N° 1233, de 16 de mayo de 2012.
- Decreto Supremo N° 2528, 23 de septiembre de 2015, que modifica el artículo 5 del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012.
- Decreto Supremo N° 23318-A de 13 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública.
- Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades y Empresas Públicas, Código RE/CE-010, Versión: 2, aprobado mediante Resolución N° CGE/019/2022 de 10 de marzo de 2022 por la Contraloría General del Estado.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL CONTROL OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS EN LA CÁMARA DE SENADORES

ARTÍCULO 7 (PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS)

- I. El Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Cámara de Senadores, es un instrumento normativo interno que comprende las siguientes fases:
 - **Fase 1:** Procedimiento de Control Interno Posterior de Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, “**Antes del Ejercicio del Cargo**”; hasta el primer día hábil de ejercicio del cargo y/o posesión en el mismo.
 - **Fase 2:** Procedimiento de Control Interno Posterior de Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, “**Durante el Ejercicio del Cargo**”; mediante la actualización por aniversario natal de las y los servidores públicos.

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

- **Fase 3:** Procedimiento de Control Interno Posterior de Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, **“Después del Ejercicio del Cargo”**; a la conclusión de la relación laboral.

FASE 1: PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POSTERIOR DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, “ANTES DEL EJERCICIO DEL CARGO”; HASTA EL PRIMER DÍA HÁBIL DE EJERCICIO DEL CARGO Y/O POSESIÓN EN EL MISMO.

Nº	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO
1	Comunicar al o la postulante (permanente o eventual) la decisión de incorporación a la Cámara de Senadores. Posteriormente solicitar, al o la postulante (permanente o eventual) efectué la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado de forma tradicional o digital, proporcionándole previamente información relacionada al cargo, nivel salarial, procedimiento y documentación exigida por la Contraloría General del Estado.	Dirección de Recursos Humanos.	Antes de la presentación de la DJBR ante la Contraloría General del Estado
2	Presentación de la DJBR, de forma tradicional o digital ante la Contraloría General del Estado.	Postulante al cargo de personal permanente o eventual	Postulante al cargo de personal permanente, previo a su incorporación o hasta el primer día hábil del ejercicio del cargo Postulante al cargo de personal eventual, previo a la fecha de la suscripción de su contrato o hasta el primer día hábil del ejercicio del cargo
3	ACREDITACIÓN: DJBR tradicional, recepcionada la DJBR, presentar dos (2) fotocopias del Certificado DJBR, como constancia del cumplimiento de la obligación al Responsable de Seguimiento de DJBR de la Cámara de Senadores. DJBR digital, una vez recibida la DJBR, se debe presentar por medios digitales o a través de una impresión del Certificado DJBR como constancia del cumplimiento de la obligación al Responsable de Seguimiento de DJBR de la Cámara de Senadores. Los certificados DJBR, en formato papel o digital para su acreditación también podrán ser enviados al correo institucional: djbr_cspersonal@senado.gob.bo , escaneando en formato PDF el Certificado DJBR, si la presentación de la DJBR se hubiera presentado de forma	Servidora o servidor público / personal eventual incorporado.	Personal permanente hasta el primer día hábil del ejercicio del cargo o hasta el primer día hábil del ejercicio del cargo Personal eventual, hasta el día de la suscripción del contrato o hasta el primer día hábil del ejercicio del cargo

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

Nº	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO
	tradicional (presencial) o el Certificado DJBR Digital.		
4	La Verificación de la autenticidad del Certificado de DJBR, se realizará a través de la Página Web de DJBR, usando el enlace “Comprobación de Certificados” en su opción “Verificación de Certificados”. Asimismo para verificar la validez de la firma digital del servidor público receptor que figura en el Certificado de DJBR Digital, usando el enlace “Comprobación de Certificados” en su opción “Validación de Firma Digital”, esto en caso de que el Certificado fuera presentado en archivo digital o en formato PDF.	Responsable del Seguimiento de las DJBR.	Una vez recibida la fotocopia del Certificado DJBR.
5	Archivo de la fotocopia o impresión del Certificado de DJBR en file personal; correspondiente al personal permanente o eventual incorporado.	Encargado de Kardex de la Dirección de Recursos Humanos	Posterior a la acreditación del Certificado DJBR.
6	La Unidad de Administración de Personal y Registro mantendrá un archivo físico y digital con los antecedentes de la acreditación, siendo responsabilidad del personal permanente o personal eventual recabar la constancia de la acreditación.	Unidad de Administración de Personal y Registro de la Dirección de Recursos Humanos.	Posterior a la acreditación del Certificado DJBR.
7	Inclusión de nombre del funcionario (personal permanente y eventual), en el Informe Trimestral de Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR “Antes del Ejercicio del Cargo”, dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva, señalando si ha existido cumplimiento o incumplimiento en la presentación oportuna de la DJBR.	Responsable de Seguimiento de las DJBR.	De acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 7, parágrafo III, del presente Reglamento Interno para el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

INSTRUMENTO: Informe de Verificación de Cumplimiento por Incorporaciones – Altas de personal.

FASE 2: PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POSTERIOR DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, “DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO”; MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN POR ANIVERSARIO NATAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS (PERSONAL PERMANENTE).

Nº	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO
1	Emisión física del recordatorio personal y/o general de actualización de la DJBR, a las servidoras y servidores públicos permanentes - activos de la Cámara de Senadores, durante el mes de su cumpleaños, mismo que podrá notificarse con el recordatorio de cumpleaños vía correo electrónico a los que se encuentren en el interior.	Responsable de Seguimiento de DJBR y/o Director de Recursos Humanos	El primer día hábil de cada mes.
2	Presentación de la DJBR, de forma tradicional o	Servidora o servidor público (permanente) que cumple años en el	Durante el mes de su

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

Nº	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO
	digital ante la Contraloría General del Estado.	mes correspondiente.	nacimiento si reside en las capitales de departamento, y si reside fuera de las capitales de departamento, contarán adicionalmente con el mes siguiente de su nacimiento.
3	ACREDITACIÓN: DJBR tradicional, recepcionada la DJBR, presentar dos (2) fotocopias del Certificado DJBR, como constancia del cumplimiento de la obligación al responsable de seguimiento de DJBR. DJBR digital, una vez recibida la DJBR, se debe presentar por medios digitales o a través de una impresión del Certificado DJBR como constancia del cumplimiento de la obligación al Responsable de Seguimiento de DJBR de la Cámara de Senadores. Los certificados DJBR, en formato papel o digital para su acreditación también podrán ser enviados al correo institucional: djbr_cspersonal@senado.gob.bo, escaneando en formato PDF el Certificado DJBR; si la presentación de la DJBR se hubiera presentado de forma tradicional (presencial) o el Certificado DJBR Digital.	Servidora o servidor público permanente que cumple años en el mes correspondiente.	Hasta el quinto (5) día hábil, después de haber presentado la DJBR de forma tradicional o digital ante la Contraloría General del Estado.
4	Verificación de la autenticidad del Certificado de DJBR a través de la Página Web de DJBR, usando el enlace "Comprobación de Certificados" en su opción "Verificación de Certificados". Asimismo para verificar la validez de la firma digital del servidor público receptor que figura en el Certificado de DJBR Digital, usando el enlace "Comprobación de Certificados" en su opción "Validación de Firma Digital", esto en caso de que el Certificado fuera presentado en archivo digital o en formato PDF.	Responsable de Seguimiento de DJBR.	Posterior a la recepción de los Certificado de DJBR.
5	Archivo de la fotocopia o impresión del Certificado	Encargado de Kardex de la Dirección de Recursos Humanos	Posterior a la presentación por la servidora o

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

Nº	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO
	de DJBR en file personal.		servidor público del Certificado de DJBR.
6	La Unidad de Administración de Personal y Registro mantendrá un archivo físico y/o digital con los antecedentes de la acreditación, siendo responsabilidad del personal permanente recabar la constancia de la acreditación.	Encargado de Archivo de la Dirección de Recursos Humanos	Posterior a la presentación por la servidora o servidor público del Certificado de DJBR.
7	Inclusión de nombre de la servidora o del servidor público en el Informe Trimestral de Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR “Durante el Ejercicio del Cargo”, dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva, señalando si ha existido cumplimiento o incumplimiento a la presentación oportuna de la DJBR.	Responsable de Seguimiento de DJBR	De acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 7, parágrafo III, del presente Reglamento Interno para el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

INSTRUMENTO: Informe de Verificación de Cumplimiento Durante el Ejercicio del Cargo.

FASE 3: PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO POSTERIOR DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, “DESPUÉS DEL EJERCICIO DEL CARGO”; A LA CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.

Nº	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO
1	Entrega del memorándum de desvinculación / carta de aceptación de renuncia / resolución de contrato / conclusión de contrato. Los documentos señalados precedentemente, deberán incluir en su contenido la obligatoriedad de presentar la DJBR de forma tradicional o digital ante la Contraloría General del Estado.	Director de Recursos Humanos – Oficialía Mayor	A la otorgación del memorándum de desvinculación, aceptación de renuncia, resolución de contrato y conclusión de contrato.
2	La servidora pública o el servidor público o personal eventual deberán efectuar la presentación de la DJBR “Después del Ejercicio del Cargo” de forma tradicional o de forma digital ante la Contraloría General del Estado.	Servidora y servidor público o personal eventual desvinculado.	Hasta los treinta (30) días calendario posteriores a partir del primer día de la desvinculación del personal permanente o

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

Nº	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO
			eventual.
3	ACREDITACIÓN: DJBR tradicional, recepcionada la DJBR, presentar dos (2) fotocopias del Certificado DJBR, como constancia del cumplimiento de la obligación al responsable de seguimiento de DJBR. DJBR digital, una vez recibida la DJBR, se debe presentar por medios digitales o a través de una impresión del Certificado DJBR como constancia del cumplimiento de la obligación al responsable de seguimiento de DJBR. Los certificados DJBR, en formato papel o digital para su acreditación también podrán ser enviados al correo institucional: djbr_cspersonal@senado.gob.bo, escaneando en formato PDF del Certificado DJBR; si la presentación de la DJBR se hubiera presentado de forma tradicional (presencial) o el Certificado DJBR Digital.	Servidora y servidor público o personal eventual desvinculado.	Hasta el quinto (5) día hábil, posterior a la recepción del Certificado DJBR, después de haber presentado la DJBR de forma tradicional o digital ante la Contraloría General del Estado.
4	Verificación de la autenticidad del Certificado de DJBR a través de la Página Web de DJBR, usando el enlace "Comprobación de Certificados" en su opción "Verificación de Certificados". Asimismo para verificar la validez de la firma digital del servidor público receptor que figura en el Certificado de DJBR Digital, usando el enlace "Comprobación de Certificados" en su opción "Validación de Firma Digital", esto en caso de que el Certificado fuera presentado en archivo digital o en formato PDF.	Responsable de Seguimiento de DJBR	Posterior a la presentación por el ex servidor público o personal eventual del certificado de DJBR en formato papel o certificado de DJBR digital.
5	Archivo de la fotocopia o impresión del Certificado de DJBR en file personal; del personal permanente o eventual incorporado.	Encargado de Kardex de la Dirección de Recursos Humanos	Posterior a la presentación por la ex servidora o ex servidor público o personal eventual.
6	La Unidad de Administración de Personal y Registro mantendrá un archivo físico o digital con los antecedentes de la acreditación, siendo responsabilidad del personal permanente o personal eventual recabar la constancia de la acreditación.	Dirección de Recursos Humanos	Posterior a la presentación del Certificado de DJBR, por la servidora o servidor público o personal eventual.
7	Inclusión de nombre del funcionario (personal permanente y eventual) en el Informe Trimestral de Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR "Después del Ejercicio del Cargo", dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva, señalando si ha existido cumplimiento o incumplimiento a la presentación oportuna de la DJBR.	Responsable de Seguimiento de DJBR	De acuerdo a los plazos establecidos en artículo 7, parágrafo III, del presente Reglamento Interno para el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

INSTRUMENTO: Informe de Verificación de Cumplimiento Después del Ejercicio del Cargo.

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

II. EXCEPCIONES A LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DJBR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EJERCICIO DEL CARGO.

Las servidoras y servidores públicos o personal eventual que por casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor estén impedidos de presentar oportunamente la DJBR ante la Contraloría General del Estado, deberán:

1. Comunicar al Responsable de Seguimiento de DJBR, mediante nota de justificación documentada, la causa del impedimento y la fecha de suspensión del mismo para la presentación de la DJBR ante la Contraloría General del Estado.
2. La citada nota deberá ser presentada a más tardar hasta el día siguiente día hábil de ocurrido el suceso que motiva la excepción en la presentación oportuna de la DJBR antes, durante o después del ejercicio del cargo.

III. INFORMES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS.

El Responsable de Seguimiento de DJBR:

1. Emitirá y suscribirá informes trimestrales de verificación de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dirigida a la Máxima Autoridad Ejecutiva (Oficial Mayor) considerando lo siguiente:
 - a) Incorporaciones del Personal (personal permanente y eventual), antes de tomar posesión del cargo.
 - b) Durante el ejercicio del cargo (personal permanente), actualización de la DJBR durante el mes de su nacimiento.
 - c) Retiros del personal, (personal permanente y eventual), a la conclusión de la relación laboral.
2. Los informes trimestrales elaborados en los formatos establecidos en el procedimiento, tendrán los siguientes plazos de presentación:

PERIODO “ABC”	MESES QUE COMPRENDEN EL PERIODO “ABC”	NOTIFICACIÓN DEL PERIODO “ABC”
Primer Trimestre	enero, febrero y marzo	mayo
Segundo trimestre	abril, mayo y junio	agosto
Tercer trimestre	julio, agosto y septiembre	noviembre
Cuarto trimestre	octubre, noviembre y diciembre	febrero (del año siguiente)

IV. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DEL LAS DJBR.

Son responsables de la aplicación del procedimiento:

El Jefe de la Unidad de Administración de Personal y Registro, es el Responsable de Seguimiento de las DJBR, deberá ser designado por la MAE (Oficial Mayor) mediante memorándum.

La MAE (Oficial Mayor), es responsable de la aprobación del Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores y de instruir el inicio de las acciones administrativos/legales que correspondan en caso de existir indicios de responsabilidades por la función pública.



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

Las y los Servidores Públicos de la Cámara de Senadores, con carácter personal y exclusivo, son responsables de presentar y acreditar sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, cumplir con el Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores y comunicar de forma escrita al Responsable de Seguimiento de las DJBR, de acuerdo al procedimiento establecido en el presente Reglamento, los casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor que impidan el cumplimiento oportuno de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo.

El Personal Eventual, con carácter personal y exclusivo, son responsables de presentar y acreditar sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, cumplir con el Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores y comunicar de forma escrita al Responsable de Seguimiento de las DJBR, de acuerdo al procedimiento establecido en el presente Reglamento, los casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor que impidan el cumplimiento oportuno de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo.

Son funciones del Responsable de Seguimiento de las DJBR:

1. Emitir recordatorio personalizado y/o general para la actualización de la DJBR durante el ejercicio del cargo, el primer día hábil de cada mes.
2. Revisar en la página web del sistema de las DJBR de la Contraloría General del Estado, la presentación de los certificados de DJBR ante la Contraloría General del Estado.
3. Administrar los recordatorios de actualización emitidos por la Cámara de Senadores.
4. Considerar las excepciones para caso fortuito o de fuerza mayor, conforme lo establecido en el D.S. N° 1233 de 16 de mayo de 2012, al momento de la determinación de cumplimiento o incumplimiento de la presentación y acreditación de la DJBR.
5. Elaborar y presentar trimestralmente el INFORME DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DJBR, antes, durante y después del ejercicio del cargo, en los plazos establecidos en el presente procedimiento.
6. Elaborar y remitir información a requerimiento de la instancia competente para la sustanciación de procesos administrativos.

ARTÍCULO 8 (OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJBR)

- I. La Cámara de Senadores se limitará al control del cumplimiento oportuno de las presentaciones de las DJBR de acuerdo a los ingresos, retiros, cumpleaños de su personal, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 4,5 y 6 del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012 y los siguientes criterios de periodicidad:
 - a) El personal eventual, debe presentar la DJBR por inicio a la fecha de la suscripción de su contrato y por dejación de cargo después de finalizado el mismo, según los plazos establecidos en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012.
 - b) Los consultores individuales de línea están obligados a presentar la DJBR cuando su relación contractual implique la administración o acceso a recursos económicos públicos, en cuyo caso deberá cumplir con esta obligación en la frecuencia establecida para el personal eventual en el Reglamento, debiendo la Cámara de Senadores tomar las previsiones para asegurar su presentación, a tal efecto, podrán considerar la inclusión de dicha obligación como parte del documento contractual.
 - c) Los servidores públicos que concluyan su relación laboral con la Cámara de Senadores en el mismo mes de su nacimiento, presentarán sólo la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por dejación de Cargo.

- II. La responsabilidad de presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas es de carácter personal y exclusivo del declarante y no de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 9 (RECORDATORIO DE LA ACTUALIZACIÓN)

El primer día hábil de cada mes la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores emitirá un recordatorio, a través de una circular, anuncio, correo electrónico y otro medio escrito autorizado, sea éste personalizado y/o masivo, de acuerdo al tamaño, recursos o complejidad de la institución, en el cual comunicará sobre la obligatoriedad de presentar la DJBR durante el ejercicio en el mes de nacimiento. La ausencia de este recordatorio no deslinda la responsabilidad personal del servidor público o personal eventual por la no presentación o por la presentación inoportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

ARTÍCULO 10 (PERMISO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DJBR)

Todos los servidores públicos cuando corresponda, deben actualizar su DJBR durante el ejercicio del cargo, debiendo los ejecutivos de la Cámara de Senadores coadyuvar para el cumplimiento efectivo de dicha obligación, otorgando los permisos respectivos.

ARTÍCULO 11 (ACREDITACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE DJBR)

- I. La Cámara de Senadores determina en el artículo 7, párrafo II, del presente Reglamento, la forma y plazos de la acreditación, así como los efectos de su omisión.
- II. La presentación de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo, por parte del declarante, deberá ser acreditada ante el Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Cámara de Senadores de acuerdo a las siguientes opciones:
 - a) **En formato papel:** Presentando fotocopia simple del Certificado de DJBR si se hubiera efectuado de forma tradicional (presencial), el cual, debe contener mínimamente el número de código de control, la firma del declarante, la firma y sello del servidor público receptor de la CGE y la fecha de recepción; o también, podrá presentar una impresión del Certificado de DJBR Digital, cuando la misma, hubiera sido presentada de forma virtual, impresión que debe reflejar los datos de recepción.
 - b) **En formato Digital:** Enviando por correo electrónico u otro medio digital válido reconocido por la Cámara de Senadores donde desempeña funciones o presta servicios, el escaneado en formato PDF del Certificado de DJBR si la presentación de la DJBR se hubiere efectuado de forma tradicional (presencial) o el Certificado de DJBR Digital que tenga datos de la recepción que incluya la firma digital del servidor público de la CGE.
- III. El Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Cámara de Senadores debe verificar que el documento de acreditación refleje los datos mínimos requeridos según párrafo precedente.
- IV. La Unidad de Administración de Personal y Registro de la Cámara de Senadores mantendrá un archivo físico y digital con los antecedentes de la acreditación, siendo responsabilidad del servidor público, personal eventual o consultor de línea recabar constancia de la acreditación que ha efectuado para su archivo personal. La organización del archivo mencionado se sujetará a las normas internas de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 12 (EXCEPCION A LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DJBR)

En caso de haber existido situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor conforme lo establecido en el Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, que hayan impedido el cumplimiento oportuno de la presentación de la DJBR, estas, deberán ser comunicadas por el declarante al Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Cámara de Senadores, conforme lo establecido en el artículo 7, parágrafo II del presente Reglamento.

ARTÍCULO 13 (PROHIBICIONES)

La Cámara de Senadores está sujeta a las siguientes prohibiciones:

- a) Exigir o requerir la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas que no se encuentren enmarcadas en las oportunidades y plazos que se establecen en el Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012 modificado por el Decreto Supremo N° 2528 de 23 de septiembre de 2015.
- b) Exigir o requerir la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a postulantes a puestos de trabajo antes de su nombramiento o contratación definitiva.
- c) Requerir a los declarantes copias u originales de sus FUD y/o FUDD, debiendo el control de cumplimiento limitarse a la información del Certificado de DJBR y/o Certificado de DJBR Digital refrendado por la Contraloría General del Estado,
- d) Imponer multas o retener pagos o salarios por el incumplimiento a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores públicos y personal eventual, sin que exista el proceso administrativo interno previo, conforme el régimen de responsabilidad por la Función Pública establecido mediante Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990.
- e) Eximir al personal de la obligación de presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- f) Exigir a los declarantes la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas voluntarias.
- g) Rechazar para fines de acreditación la fotocopia simple del Certificado de DJBR o la impresión del Certificado de DJBR Digital que contenga los datos mínimos señalados en el parágrafo II del artículo 11 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 14 (DETERMINACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DJBR)

- I. Trimestralmente, el Responsable de Seguimiento y Control de la DJBR de la Cámara de Senadores, con base a las fechas de nacimiento, incorporaciones, retiros del personal, emitirá un informe dirigido a la MAE (Oficial Mayor), donde señale si ha existido cumplimiento o incumplimiento respecto a la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, de los servidores públicos y personal eventual según la frecuencia que corresponda en el trimestre transcurrido y previa consideración de las justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que pudieran presentar los declarantes.
- II. A objeto de verificar el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, debe considerarse la fecha de recepción que figura en el Certificado de DJBR, que es el dato que expresa el día, mes y año en el que se recibió la DJBR en la CGE ya sea de manera presencial por un servidor público o de forma automática por el Sistema de DJBR después de cumplir el proceso de aprobación con mecanismos de Ciudadanía Digital y envío del FUDD.
- III. Se podrá verificar la autenticidad del Certificado de la DJBR realizando las siguientes acciones:

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

- a) Consultar los Certificados a través de la Página Web de la DJBR, usando el enlace “Comprobación de Certificados” en su opción “Verificación de Certificados”.
- b) Verificar la validez de la firma digital del servidor público o personal eventual receptor que figura en el Certificado de la DJBR Digital, usando el enlace “Comprobación de Certificados” en su opción “Validación de Firma Digital”, esto en caso de que el Certificado fuera presentado en un archivo digital en formato PDF.

ARTÍCULO 15 (RESPONSABILIDADES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DJBR)

- I. Todo servidor público o personal eventual que contravenga lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, relativo al cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la frecuencia que le corresponda, será pasible de responsabilidad administrativa, cuya sanción se encontrará sujeta al proceso administrativo respectivo conforme Ley N° 1178 de Control y Administración Gubernamentales.
- II. Todo servidor público o personal eventual que incumpla lo establecido en el presente Reglamento será sujeto de Responsabilidad por la Función Pública.

ARTÍCULO 16 (INICIO DE ACCIONES)

Cuando se trate de servidores públicos o personal eventual, los informes de cumplimiento emitidos por el Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas que identifiquen incumplimiento en la presentación oportuna de la DJBR serán trasladados a conocimiento de la MAE (Oficial Mayor) para su posterior remisión a la Autoridad Sumariante de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 17 (REGISTRO Y REPORTE DE RESULTADOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO)

Los resultados de los procesos administrativos disciplinarios respectivos deben ser registrados en el Sistema CONTROLEG II de la Contraloría General del Estado y reportados en la forma y plazos que se establece en el “Reglamento para Registro de Acciones Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e informes de Auditoría” y sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley N° 1178 – Ley de Administración y Control Gubernamentales.

CAPITULO III
ACCESO A LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 18 (SOLICITUD DE REPORTES)

- I. De manera excepcional y fundamentada, la MAE (Oficial Mayor) de la Cámara de Senadores podrá requerir formalmente a la CGE un reporte de la fecha de presentación de la DJBR de su personal.
- II. El declarante para los fines que considere pertinentes podrá solicitar verbal o formalmente el reporte de sus DJBR presentadas ante la CGE.

ARTÍCULO 19 (PUBLICACIÓN)

- I. La publicación del resumen de la DJBR será efectuada en la página web de la CGE djbr.contraloria.gob.bo en el enlace “búsqueda de resumen público” del Sistema

Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

DJBR, según lo señalado en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012.

- II. El declarante que considere que el resumen de su DJBR no deba ser publicado, podrá solicitar de manera formal ante la CGE la suspensión de dicha publicación. A tal efecto, se considerará si la solicitud es viable conforme a las previsiones del artículo 54 de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre de 1999.

CAPITULO IV
DIFUSIÓN

ARTÍCULO 20 (DIFUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS)

- I. Sin perjuicio del recordatorio mensual regulado en el artículo 9 del presente Reglamento, la Cámara de Senadores, debe realizar acciones de difusión anuales dirigida al personal que la integra, sobre la oportunidad, plazos y deberes relativos a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, así como las consecuencias que implica su omisión o presentación fuera de plazo.
- II. La difusión podrá realizarse a través de cursos, seminarios, cartillas informativas, comunicados, u otros que la institución regule conforme su naturaleza y estructura de capacitación.
- III. La Cámara de Senadores podrá solicitar capacitación certificada a la CGE a través del CENCAP.

ARTÍCULO 21 (DIFUSIÓN PCO-DJBR)

- I. El PCO-DJBR vigente, será difundido a todo el personal de la Cámara de Senadores, estableciendo de esta manera que su conocimiento es una obligación no pudiendo alegarse bajo ninguna circunstancia desconocimiento del mismo.
- II. La Unidad de Administración de Personal y Registro hará entrega del PCO-DJBR, a los nuevos servidores públicos, personal eventual y consultores de línea que corresponda, inmediatamente de efectuado su ingreso oficial a la institución, debiendo constar en forma escrita la recepción del mismo.
- III. En caso de ser modificado el PCO-DJBR, deberá ser difundido a todo el personal de la entidad bajo constancia escrita de recepción.

ARTÍCULO 22 (PREVISIONES)

En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del presente Reglamento, éstas serán solucionadas en los alcances y previsiones del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012.

ARTÍCULO 23 (MODIFICACIONES O AJUSTES)

El presente Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, podrá ser modificado o ajustado total o parcialmente, producto de la emisión de normas específicas que lo afecten o como producto de la experiencia en su aplicación para mejorar y optimizar el reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA. - Considerando la falta de socialización y comunicación formal de la publicación del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades y Empresas Públicas, Código RE/CE-010, Versión: 2, aprobado mediante Resolución N° CGE/019/2022 de 10 de marzo de 2022 por la Contraloría General del Estado; el personal



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

eventual incorporado entre enero y abril de 2022 no será pasible a responsabilidad administrativa por la falta de presentación y acreditación del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas “Antes del Ejercicio del Cargo”, no obstante, los mismos deberán presentar dicha Certificación a momento de presentar y acreditar el Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas “Después del Ejercicio del Cargo”.

SEGUNDA. - El personal eventual retirado y/o desvinculado con la Cámara de Senadores antes de la publicación del presente Reglamento no será pasible a responsabilidad administrativa considerando que el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades y Empresas Públicas, Código RE/CE-010, Versión: 2, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/019/2022 de 10 de marzo de 2022, generó vacíos legales y desconocimiento por la falta de socialización de la misma.



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

ANEXO No. 1



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

(Form. – PCO-DJBR – 01)

NOTA DE SOLICITUD PARA PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS

La Paz, de de 20.....
CITE:/.....

Señor:

.....
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Presente.-

REF.: DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS “DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO”

De mi mayor consideración:

Como es de su conocimiento, es obligación personal y exclusiva de las y los servidores públicos presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas, **antes, durante y después del ejercicio del cargo**, por mandato constitucional y legal.

El artículo 5 del Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012, establece que las y los servidores públicos, deberán actualizar la información de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas “**Durante el Ejercicio del Cargo**”, en el mes de su nacimiento.

Por lo señalado, comunico a su persona la **obligación** que tiene de **realizar y presentar** su Declaración Jurada de Bienes y Rentas “Durante el Ejercicio del Cargo”, actualización por aniversario natal ante la Contraloría General del Estado, para su posterior **ACREDITACIÓN en el plazo de 5 días hábiles** ante el Responsable de Seguimiento y Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – Unidad de Administración de Personal y Registro dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores que **correrán a partir de la fecha de presentación** de su Certificado ante la Contraloría General del Estado.

Asimismo, se aclara que la responsabilidad de presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas es de carácter personal y exclusivo del declarante, no de la entidad, asumiendo exclusiva responsabilidad del contenido y presentación de la misma, su incumplimiento generará responsabilidades por la función pública, a través del proceso administrativo correspondiente.

Con este motivo, saludo a usted muy atentamente.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

Cc/Arch.
File Personal
Interesado



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

ANEXO No. 2



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

(Form. – PCO-DJBR – 02)

COMUNICADO

RECORDATORIO MENSUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS CÁMARA DE SENADORES – ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, **comunica a las y los servidores públicos permanentes (ITEM)**, que por mandato constitucional y legal, tienen la **obligación de realizar y presentar** la Declaración Jurada de Bienes y Rentas “**Durante el Ejercicio del Cargo**”, actualización por aniversario natal, ante la Contraloría General del Estado, para su posterior **acreditación en el plazo de 5 días hábiles** ante el Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Unidad de Administración de Personal y Registro dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores que **correrán a partir de la fecha de presentación** de su declaración ante la Contraloría General del Estado.

Asimismo, se aclara que la responsabilidad de presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas es de carácter personal y exclusivo del declarante, no de la entidad, asumiendo exclusiva responsabilidad del contenido y presentación de la misma, su incumplimiento generará responsabilidades por la función pública, a través del proceso administrativo correspondiente.

Con este motivo, saludo a ustedes muy atentamente.

La Paz,.....de.....de 20.....

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

ANEXO No. 3

(Form. – PCO-DJBR – 03)

CUADROS DESCRIPTIVOS PARA EL INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA CÁMARA DE SENADORES

I. ANTES DEL EJERCICIO DEL CARGO:

ALTAS – PERSONAL PERMANENTE
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO - PERSONAL EVENTUAL

NOMBRES Y APELLIDOS	CI	CARGO	FECHA DE ALTA	FECHA DE NACIMIENTO	CODIGO DE CONTROL	N° CERTIFICADO DJBR	FECHA DJBR	FECHA DE ACREDITACIÓN DJBR	CUMPLIO CON LA CGE		CUMPLIO CON LA ENTIDAD	
									SI	NO	SI	NO

II. DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO:

POR CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL PERMANENTE

NOMBRES Y APELLIDOS	CI	CARGO	FECHA DE NACIMIENTO	CODIGO DE CONTROL	N° CERTIFICADO DJBR	FECHA DJBR	FECHA DE ACREDITACIÓN DJBR	CUMPLIO CON LA CGE		CUMPLIO CON LA ENTIDAD	
								SI	NO	SI	NO

III. DESPUES DEL EJERCICIO DEL CARGO:

BAJAS – PERSONAL PERMANENTE
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO – PERSONAL EVENTUAL

NOMBRES Y APELLIDOS	CI	CARGO	FECHA DE BAJA	FECHA DE NACIMIENTO	CODIGO DE CONTROL	N° CERTIFICADO DJBR	FECHA DJBR	FECHA DE ACREDITACIÓN DJBR	CUMPLIO CON LA CGE		CUMPLIO CON LA ENTIDAD	
									SI	NO	SI	NO



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

ANEXO No. 4



Asamblea Legislativa Plurinacional – Cámara de Senadores
“Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores”

(Form. – PCO-DJBR – 04)

JUSTIFICACIÓN POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR)

La Paz, de de 20.....

Señor(a):

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Presente. -

REF.: JUSTIFICACIÓN POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE
LA DJBR.

Estimado Responsable:

Conforme a lo establecido en el artículo 11, del Decreto Supremo N° 1233, de 16 de mayo de 2012, así como en el artículo 7, parágrafo II, del Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, mediante la presente, remito justificativo que por **fuerza mayor/caso fortuito**, me impidió presentar oportunamente la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el periodo establecido en el Decreto Supremo N° 1233, de 16 de mayo de 2012, así como en el Reglamento Interno para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, para que sean consideradas y tomadas en cuenta.

Con este motivo, saludo a usted.

Atentamente,

.....
SERVIDORA O SERVIDOR PÚBLICO

Cc/Arch.
Adj: Lo indicado